VIANU

VORLAGE: BETRIEBSVEREINBARUNG ZUM PILOTEN MIT VIANU

Hinweis zur Verwendung

Dieser Text ist ein Ausgangspunkt für die Verhandlung mit Ihrem Betriebsrat. Stellen in eckigen Klammern tragen Sie für Ihr Unternehmen ein. Ob für den Piloten eine Betriebsvereinbarung nötig ist, klären Betrieb und Betriebsrat im Einzelfall.

Zwischen

[Name des Unternehmens, Anschrift] (im Folgenden "Arbeitgeber")
und
[Name des Betriebsrats] (im Folgenden "Betriebsrat")
wird folgende Vereinbarung geschlossen.

1. Ziel

Der Arbeitgeber führt einen Piloten mit individuell angefertigten Einlegesohlen von VIANU durch. Der Pilot soll zeigen, ob die Einlegesohlen für die teilnehmenden Mitarbeitenden einen Unterschied machen. Die Einlegesohlen sind ein ergänzendes Komfortangebot. Sie ersetzen keine Schutzmaßnahme und keine Arbeitsplatzgestaltung.

2. Geltungsbereich

Die Vereinbarung gilt für [Standort, Abteilung oder Gruppe] und für bis zu 10 Mitarbeitende.

3. Freiwilligkeit

Die Teilnahme ist freiwillig. Wer nicht teilnimmt, hat keine Nachteile. Wer teilnimmt, kann die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile beenden. Fotos, die dann noch nicht gelöscht sind, werden auf Verlangen gelöscht.

4. Ablauf

a) Der Arbeitgeber legt fest, welche Mitarbeitenden teilnehmen können.
b) Die teilnehmenden Mitarbeitenden fotografieren ihre Füße mit dem eigenen Smartphone in einer Pause. Pro Fußerfassung werden 6 Fotos benötigt. Es gibt keinen Messtag und keine zusätzlichen Geräte.
c) Mit dem Technologiepartner SELFWEAR AI werden die Füße vermessen und als persönliche Einlegesohle modelliert. VIANU fertigt für jede teilnehmende Person eine individuell angefertigte Einlegesohle im 3D-Druck, lokal in Deutschland. Name und Firmenlogo werden aufgedruckt.
d) Die Einlegesohle erreicht die Mitarbeitenden im Betrieb, spätestens 7 Tage nach der Fußerfassung.
e) Die Einlegesohle kommt in Schuhe, die die Mitarbeitenden schon besitzen.
f) Für die Mitarbeitenden entstehen keine Kosten. Der Arbeitgeber trägt sie.

5. Datenverarbeitung

Welche Daten entstehen, wo sie verarbeitet werden und wie lange sie gespeichert werden, regelt das Datenschutzkonzept (Anlage 1). Die Fotos werden in der EU verarbeitet, nur für die Anfertigung der Sohle

verwendet und nach der Herstellung gelöscht. Der Arbeitgeber erhält keine Fotos der Mitarbeitenden. Teilnehmende können jederzeit bei VIANU Auskunft über ihre Daten verlangen. Die Verarbeitung durch VIANU regelt der Auftragsverarbeitungsvertrag (Anlage 2).

6. Ergebnisbericht

Am Ende des Piloten erhält der Arbeitgeber einen anonymisierten Bericht auf Gruppenebene. Die Teilnehmenden beantworten unter anderem vier Fragen selbst: Tragequote, spürbare Verbesserung, Weiterempfehlung und Wertschätzung. Die Werte sind Selbstauskünfte. Der Bericht zeigt Werte nur für die gesamte Pilotgruppe. Aussagen über einzelne Personen enthält der Bericht nicht. Der Arbeitgeber kennt die Teilnehmerliste.

7. Leistungs- und Verhaltenskontrolle

Der Arbeitgeber verwendet die Daten und Ergebnisse des Piloten nicht zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle.

8. Rechte des Betriebsrats

Der Betriebsrat erhält diese Vereinbarung samt Anlagen und den Ergebnisbericht zeitgleich mit dem Arbeitgeber. Er kann Fragen zum Ablauf und zum Datenschutz an den Arbeitgeber und an VIANU richten.

9. Laufzeit und Beendigung

Die Vereinbarung gilt ab [Datum]. Der Pilot endet mit der Übergabe des Ergebnisberichts. [Zeitraum bis zur Auswertung: festzulegen.] Danach entscheidet der Arbeitgeber gemeinsam mit dem Betriebsrat, ob weitere Teams teilnehmen.

10. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Ist eine Bestimmung unwirksam, bleibt die Vereinbarung im Übrigen wirksam.

Ort, Datum
Für den Arbeitgeber: _____
Für den Betriebsrat: _____

Anlage 1: Datenschutzkonzept (Datei "datenschutzkonzept.txt")
Anlage 2: Auftragsverarbeitungsvertrag (Datei "vorlage-auftragsverarbeitungsvertrag.txt")